

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 441/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โจทก์

นายเจริญศักดิ์ ดื่นทอง กับพวก

จำเลย

นายเจริญศักดิ์ ดื่นทอง จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ให้ชั่งจำเลยทั้งสองไว้ระหว่าง
อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335(1)(7)(11) ลงโทษตามวรรคสาม จำคุกคนละ 2 ปี

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 96)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตี
ราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 7,70)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคา 150,000 บาท ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์แล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคา150,000 บาท ให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์แล้วดำเนินการต่อไป

(ชูเชิด รักตะบุตร-เหียร ยุงทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ